

또는 계약담당공무원은 하자담보책임기간중 연 2회이상 정기적으로 하자를 검사(이하 “정기검사”라 함)하여야 하고, 하자담보책임기간이 만료되기 14일 이전부터 만료일까지의 기간 중에 최종 하자검사(이하 “최종검사”라 함)를 실시하여야 한다.

[표 2] 공사계약의 하자검사(정기검사, 최종검사)와 관련한 법령

법령	조항
국가계약법	제60조(공사계약의 하자담보책임기간) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날(공사계약의 부분 완료로 관리·사용이 이루어지고 있는 경우에는 부분 목적물을 인수한 날과 공고에 따라 관리·사용을 개시한 날 중에서 먼저 도래한 날을 말한다)부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 기획재정부령이 정하는 기간동안 해당 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정하여야 한다. 다만, 공사의 성질상 하자보수가 필요하지 아니한 경우로서 기획재정부령이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
국가계약법 시행령	제61조(하자검사) ①각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제60조의 규정에 의한 하자담보책임기간중 연 2회이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다. ③제1항 및 제2항의 규정에 의하여 하자를 검사하는 자는 하자검사조서를 작성하여야 한다. 다만, 계약금액이 3천만원이하인 공사계약의 경우에는 하자검사조서의 작성을 생략할 수 있다.
국가계약법 시행규칙	제71조(하자검사) ①영 제61조의 규정에 의하여 하자검사를 하는 자는 제70조의 규정에 의한 하자담보책임기간중 연 2회이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 지체없이 따로 검사를 하여야 한다.
(계약예규) 공사계약 일반조건	제35조(하자검사) ① 계약담당공무원은 제33조제1항의 하자담보책임기간중 연2회이상 정기적으로 하자발생 여부를 검사하여야 한다. ② 계약담당공무원은 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 최종검사를 하여야 하며, 최종검사를 완료하였을 때에는 즉시 하자보수완료확인서를 계약상대자에게 발급하여야 한다. 이 경우에 최종검사서에서 발견되는 하자사항은 하자보수완료확인서가 발급되기 전까지 계약상대자가 자신의 부담으로 보수하여야 한다.

따라서 대구경북환경본부 내 각 부서는 시설물 공사의 준공검사가 완료(또는 공사 목적물이 인수)되면 하자담보책임기간 동안 연 0회 정기검사를 실시하고, 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중 최종검사를 실시하여야 한다. 이를 통하여 확인된 하자에 대해서 계약상대자로 하여금 하자보수를 이행할 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 종합감사에서 대구경북환경본부의 각 부서에서 감사대상기간(00년 0월 ~00년 0월)까지 준공된 000원 이상의 공사(환경기초시설 설치공사는 제외¹⁾)에 대한 하자검사 실시 현황을 점검하였다.

그 결과, 대구경북환경본부 ★★★★★처(◁◁◁◁◁◁부 등 4개부) 및 =====처(○○○○○○부)에서는 [표 3]과 같이 일부 공사에 대한 하자검사(정기검사·최종검사)를 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 3] 대구경북환경본부 하자검사 실시 현황('22년 8월~현재, 단위: 개)

연번	부명	하자검사 대상공사	정기검사			최종검사			비고 (최종 정기검사 시점)
			대상	실시*	비율	대상	실시**	비율	
1	◁◁◁◁◁◁부	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	'00년 00월(이후 대상없음)
2	♠♠♠♠♠부	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	'00년 00월(이후 미실시)
3	☞☞☞☞☞부 ²⁾	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	-
4	▣▣▣▣▣부	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	'00년 0월('00년 -반기 실시)
5	○○○○○○부	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	'00년 00월(이후 미실시)

* (정기검사 실시 여부) 하자담보책임기간 중 0회라도 실시하지 않은 경우, 미실시에 포함

** (최종검사 실시 여부) 하자담보책임기간 만료일을 지나서 검사를 실시한 경우, 미실시에 포함

특히, 일부 부(♠♠♠♠♠부, ○○○○○○부)에서는 ①담당자의 변경 등으로 특정시점 이후 하자검사 업무가 현재까지 실시되지 않고 있었고, ②정기적(연도별 또는 반기별) 하자검사 계획을 수립하고 있었으나, 일부 공사가 하자검사 대상에서 누락된 경우가 있었다. 그리고 ③하자담보책임기간이 지난 후 최종검사를 실시하는 사례(▣▣▣▣▣부, ○○○○○○부)도 일부 확인되었다.

1) 환경기초시설 설치공사는 지방자치단체와의 위수탁협약에 따라 공단이 발주·감독하는 공사로, 시설물이 준공되면 해당 지방자치단체로 시설물을 이관함(하자검사는 지방자치단체에서 실시)

2) ☞☞☞☞☞: 점검대상 기간 중 하자검사 대상 공사는 0건(시험·장비실 환경개선공사, 000원)으로, 부서에서는 하자검사에 대한 규정을 인지하지 못하여 담당자를 지정하지 않고 하자검사를 실시하지 않음

따라서 대구경북환경본부에서는 준공완료된 공사에 대한 하자검사 이행 관리방안(예: ①하자검사 업무의 정례화, ②하자검사 대상 공사의 현행화, ③공사별 검사 시기의 명확화 등)을 마련하여 운영할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 하자검사를 실시하지 않거나 기한을 지나서 실시하는 등 관련 업무를 소홀하게 한 대구경북환경본부 ★★★★★처 <<<<<부 0급 GGG, 대구경북환경본부 ★★★★★처 ♠♠♠♠♠부 0급 HHH(현 --- --- ----), 대구경북환경본부 ★★★★★처 ♠♠♠♠♠부 0급 III(현 --- --- ----), 대구경북환경본부 ★★★★★처 ♠♠♠♠♠부 0급 JJJ, 대구경북환경본부 ★★★★★처 IIIIII부 0급 KKK, 대구경북환경본부 ★★★★★처 IIIIII부 0급 LLL, 대구경북환경본부 =====처 OOOOOOO부 0급 MMM에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 경영기획이사(☆☆☆☆처장)는 하자검사의 담당자를 지정하지 않고, 하자검사를 실시하지 않은 대구경북환경본부 ★★★★★처 ㉪㉪㉪㉪㉪부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

③ 대구경북환경본부장(★★★★★처장)은 하자검사 업무가 적정하게 이행될 수 있도록 하자검사 관리체계를 수립하시기 바랍니다. 【권고】